PENSE-BÊTE · DROIT ET STATUT

Carrière et rémunération des agents publics

10-109 DGAFP - L'essentiel de la jurisprudence du droit de la fonction publique (10 sur 16) — source : fiche de révision du module (gemma4, 02/11/2026)

À RETENIR

1. L'indemnisation d'un agent évincé se calcule en soustrayant les revenus réellement perçus et les cotisations sociales du montant qu'il aurait dû percevoir.
2. Le silence de l'administration pendant 4 mois face à une demande de démission vaut refus de statuer et permet un recours.
3. La radiation des cadres pour abandon de poste n'est pas une procédure disciplinaire et nécessite une mise en demeure écrite.

Indemnisation de l'agent irrégulièrement évincé

Notion	À retenir
Accessoires du traitement	Versés **automatiquement** par l'employeur ; préjudice **certain**. **Exclusion** : primes/indemnités compensant des **contraintes objectives** d'affectation non subies.
Primes non retenues pour la pension	Perte des primes/indemnités non prises en compte pour la **pension**. **Inclusion** possible si la chance de les percevoir était **sérieuse**.
Perte d'une chance sérieuse	L'agent doit justifier d'un **degré raisonnable de certitude**. Réparable si imputable à une **faute** d'une personne publique.
Calcul de l'indemnité	Différence entre revenus théoriques et rémunérations réelles sur la **période d'éviction**. Soustraire **cotisations sociales** et **assurance chômage**.

La démission de l'agent public

Notion	À retenir
Conditions et procédure	Demande **écrite** avec volonté **expresse** ; acceptation par l'**autorité de nomination** ; effet à la **date fixée** par elle (**art. 24 loi 83-634** ; **décret 85-986**).
Délai et jurisprudence Jenkins	**Délai de 4 mois** (réception demande) est **impératif** (**arrêt Jenkins**, 27/04/2011). Silence = **refus de statuer** (annulation possible pour excès de pouvoir).
Effets et obligations	Démission **irrévocable** (mais action disciplinaire possible). Interdiction **activité lucrative incompatible** pendant **3 ans** (**art. 25 octies loi 83-634**). Prévenir administration **3 mois** avant.

L'abandon de poste et la radiation des cadres

Notion	À retenir
Critères de rupture	L'agent **n'assure plus ses fonctions** ou **refuse de rejoindre son poste** après interruption sans raison valable. Ex: non-reprise après congé maladie malgré mise en demeure.
Procédure et mise en demeure	Doit être un **document écrit** notifié, informant du **risque de radiation sans procédure disciplinaire**. Délai de reprise fixé par l'administration.
Régime indemnitaire	Radiation **injustifiée** : indemnisation possible. Après annulation pour **excès de pouvoir**, le juge de l'indemnité n'a pas à rechercher si la mesure était justifiée au fond. Décision **motivée** (**loi 79-587**).

La limite d'âge et l'admission à la retraite

Notion	À retenir
Régime et exceptions	Fonctionnaires non maintenus au-delà de la limite. Exceptions : recul, prolongation de droit ou maintien en **surnombre**.
Validité limites inférieures	Mesure justifiable si nécessaire à la **sécurité publique** ou si l'âge est une **exigence professionnelle essentielle et déterminante**.
Effets de la radiation	Dépassement = **rupture du lien** avec le service. Décisions prises après sont **nulles et non avenues**.

Temps de travail et modalités

Notion	À retenir
Temps de travail effectif	Agent à la **disposition** de l'employeur, doit suivre ses **directives** sans occupations personnelles. Fixé à **35 heures** hebdomadaires (**1607 heures** annuelles).
Régime des astreintes	Obligation de demeurer à **domicile** ou proximité. **Interventions** et **déplacements supplémentaires** = temps de travail effectif. Logement à proximité ≠ temps de travail effectif.
Temps partiel / non complet	Partiel : quotité **< 100 %** d'un emploi complet (**50, 60, 70 ou 80 %**, jamais **sous le mi-temps**). Non complet : emploi ne nécessitant pas un temps complet.

Régime des rémunérations et des indemnités

Notion	À retenir
Composition rémunération	Comprend le **traitement** (indice/échelon), la **GIPA**, les **primes**, l'**indemnité de résidence** et le **SFT**.
Régime RIFSEEP	Substitue la prime de fonctions et de résultats (**décret n° 2014-513**). Composé de l'**IFSE** (mensuel) et du **CIA** (annuel).
Congé maladie	Maintien possible des primes si **circonstances particulières** et décision de l'administration pour **tous les fonctionnaires** en situation identique.

Retrait et répétition de l'indu

Notion	À retenir
Décision créatrice de droits	Décision **explicite** accordant un avantage financier : crée des droits, même si l'administration **devait refuser** l'avantage.
Erreur de liquidation	Mesures de liquidation d'une créance née antérieurement ou **maintien indu** d'un avantage : pas de droits acquis, **reversement possible**.
Régime de l'article 37-1	Loi **2000-321** : restitution des sommes indûment versées (rémunération) dans **2 ans** à compter du **1er jour du mois suivant** la mise en paiement ; même si décision créatrice de droits.
Retrait et abrogation	Règles du **CRPA** : retrait d'une décision créatrice de droits illégale dans les **4 mois** suivant sa signature ; **fraude** : retrait sans condition de délai.

Pièges et confusions

- ⚠ Confondre le temps de travail effectif avec le temps de repos ou de garde.
- ⚠ Confondre une décision pécuniaire créatrice de droits avec une simple erreur de liquidation.
- ⚠ Croire que la démission peut faire l'objet d'une décision implicite de rejet.
- ⚠ Considérer la radiation des cadres pour abandon de poste comme une procédure disciplinaire.
- ⚠ Oublier de déduire les cotisations sociales et l'assurance chômage lors du calcul de l'indemnisation d'un agent évincé.

Sigles et définitions

RIFSEEP	Régime indemnitaire des fonctionnaires de l'État (décret 2014-513), remplaçant la prime de fonctions et de résultats ; IFSE + CIA.
IFSE	Indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise constituant le premier volet mensuel du RIFSEEP.
CIA	Complément indemnitaire annuel lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir.
GIPA	Indemnité de garantie individuelle du pouvoir d'achat.
Répétition de l'indu	Procédure de remboursement de sommes indûment versées, possible dans un délai de deux ans.
Abandon de poste	Rupture du lien avec le service pouvant entraîner la radiation des cadres sans procédure disciplinaire.

Auto-test

1. Quelle est la durée du délai pour demander le remboursement de sommes indûment versées ?
2. Que signifie le silence de l'administration au bout de 4 mois concernant une démission ?
3. Combien de temps dure l'interdiction d'activité lucrative incompatible après une démission ?
4. Quelle est la distinction entre le temps partiel et le temps non complet ?
5. Quels sont les deux volets composant le RIFSEEP ?

Réponses : **1.** deux ans · **2.** un refus de statuer · **3.** 3 ans · **4.** Le partiel est une quotité < 100 % d'un emploi complet, le non complet est un emploi ne nécessitant pas un temps complet. · **5.** l'IFSE et le CIA

À compléter par la fiche, le podcast et le quiz du module. Rédigé à partir de la fiche de révision ; seuils et chiffres à la date de la source.